Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Igarassu

R TREZE, S/N, ao lado Ministério Público, CENTRO, IGARASSU - PE - CEP: 53610-715 - F:(81) 31819319

INTERESSADO (PGM): HEBETON MARTINS

RÉU: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL

Processo n. 0405-45.2019.8.17.2710
Ação: Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
SENTENÇA – *Extinção com resolução do mérito*
Vistos etc.

HEBETON MARTINS, devidamente identificado nos autos do processo em epígrafe, ingressou, assistido pela Defensoria Pública, com a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do ESTADO DE PERNAMBUCO (*pessoa jurídica de direito público interno*), igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que, em razão da enfermidade de que é portador (*câncer renal IV, M. Hepática, pulmonar e linfonadal – CID: C 64*), necessitando fazer uso de tratamento com o medicamento VOTRIENT (PAZOPANIBE) de 800mg por dia (*02 comprimidos por dia de 400mg, cada comprimido, por tempo indeterminado*), cujo fornecimento lhe tem sido negado. Salientando que não possui condição financeira para arcar com o custo do medicamento alhures nominado, requereu a concessão de tutela de urgência, de sorte a obrigar o demandado a fornecê-la, e, no mérito, a procedência da demanda.

Instruiu a Exordial com os documentos de ID's n. 43131689 a 43131827.

Decisão interlocutória (*ID n. 43189184*), a qual deferiu a liminar pleiteada.

Devidamente citado/intimado (ID n. 43790840), o demandado deduziu a contestação de ID n. 44834188.

Réplica à contestação (*ID n. 50168124*).

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Pontue-se que a demanda em apreço comporta julgamento antecipado, posto que, embora envolva matéria fática, entendo que não há necessidade de produção de provas outras além das que já foram produzidas (*art. 355, I, do Código de Processo Civil*).

Compulsando o compêndio processual, afere-se que o demandante por não possuir condição financeira de custear com o tratamento de sua enfermidade (*câncer renal IV, M. Hepática, pulmonar e linfonadal – CID: C 64)*, através do medicamento VOTRIENT (*PAZOPANIBE*) de 800mg por dia (*02 por dia de 400mg, cada comprimido, por tempo indeterminado*), submeteu ao crivo deste Juízo a presente demanda com o fito de compelir o demandado a fornecê-lo.

Visando subsidiar o seu intento, trouxe à colação os elementos de ID's n. 43131689 a 43131827.

Instado a se contrapor aos substratos fáticos e jurídicos declinados na peça de ingresso, o demandado (*Estado de Pernambuco*) acostou aos autos a peça de defesa de ID 44834188, pugnando pela improcedência dos pleitos autorais.

Estabelecidas estas premissas, passo a enfrentar o mérito da questão posta.

Com efeito, insta salientar o laudo de solicitação de medicamento / receituário (*ID n. 43131701 e 43131813*), em que o *Dr. Igor Montenegro, oncologista Clínico, CRM 17357*, analisando o quadro clínico do requerente, prescreveu a medicação ora almejada (*VOTRIENT 400mg*), nos seguintes termos:

> VOITRENT 400MG, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, 02 COMPRIMIDOS/DIA – USO CONTÍNUO
>
> JUSTIFICATIVA: CÂNCER RENAL METÁSTICO

Nesse diapasão, os argumentos do demandado, em suma, no sentido da necessidade de cumprimento das regras do SUS no que tange ao prazo de 180 dias para fornecimento do medicamento e de que a responsabilidade cabe ao SUS por meio dos CACONs ou UNACONs, não através da Secretaria Estadual de Saúde, não configuram óbice razoável ao intento da requerente.

Desse modo, não basta que as medicações constem, teoricamente, no rol daquelas fornecidas pelo poder público, sendo necessária a sua efetiva disponibilização aos usuários, de forma ininterrupta, sob pena da irregularidade do fornecimento comprometer a eficácia dos resultados. Além do mais, a portaria mencionada é datada de 27 de dezembro de 2018, já se passando prazo bastante razoável para sua implementação e disponibilização aos usuários necessitados.

Cumpre registrar ainda que o serviço de saúde é um direito universal (*de todos*) de responsabilidade do Poder Público (*art. 196 e seguintes da Constituição Federal*).

Releve-se, por oportuno, que figura na esfera de competência dos profissionais de saúde a indicação do tratamento que reputam imprescindível à enfermidade posta.

Destarte, quando da prescrição médica, o médico esclarece o quadro clínico do requerente (*portador de câncer renal IV, m. hepática, pulmonar e linfonadal, CID: C 64, virgem de tratamento*), não sendo razoável que o direito à saúde deste, ante sua indiscutível preponderância, seja sobrepujado por questão de ordem normativa, nem tampouco ser obstado pela cláusula da reserva do possível, posto que o caso em tela revela potencialidade de dano ao núcleo duro do princípio da dignidade humana, qual seja, o direito ao mínimo existencial.

Dessa feita, em face da conjuntura que ora se apresenta (*denotativa da seriedade da patologia de que é portador o demandante*), não vejo outro caminho que não o deferimento do pedido inserto na peça atrial, de modo a resguardar o direito constitucional à vida e à saúde (*consectários da dignidade da pessoa humana*), bem como obedecer à prevalência do princípio da vedação dos atos de ruína, inibidor da concretude de atos que possam levar à desgraça pessoal do hipossuficiente, culminando em risco de morte ou agravamento de moléstia, em flagrante prejudicialidade à vida, saúde e demais bens correlatos.

Na esteira desse raciocínio, relevem-se os teores dos Enunciados das Súmulas n. 18 e 130 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, os quais transparecem que:

> "Súmula 18: É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial."
>
> "Súmula 130: A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".

Ademais, esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes de Justiça Estaduais, conforme ilustram os seguintes julgados/precedentes:

> "ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 2. A decisão agravada que determinou, alternativamente, que a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Natal realizem o depósito da quantia necessária para a aquisição do medicamento pleiteado pela demandante, merece subsistir à luz do mencionado entendimento desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
> (STJ - AgInt no REsp: 1654716 RN 2017/0034214-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)
> FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA.necessidade urgente de fornecimento do medicamento. não cumprimento da obrigação de fazer. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que, - em sede de ação ordinária pleiteando a obtenção do medicamento OFEV (NINTEDANIBE) 150mg -, assim determinou: "Efetue-se o bloqueio sobre os ativos financeiros do Fundo Nacional de Saúde (FNS), gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), CNPJ 00.530.793/0001-71, os quais destinam-se a financiar as despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, de seus órgãos

e entidades da administração direta e indireta, integrantes do SUS, como também sobre ativos financeiros do Estado da Paraíba - Secretaria de Saúde CNPJ 087782680001-60 e do Município de João Pessoa - Secretaria de Saúde Municipal, CNPJ 08806754/0001-45, considerando que é obrigação de quaisquer dos entes da federação (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO), por se tratar de obrigação solidária, o fornecimento de produtos médicos indispensáveis à saúde da autora, ressaltando que sequestrado o valor de quaisquer dos entes federativos acima mencionados, devem ser desbloqueados os valores excedente". II. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não foi por qualquer tipo de intuito protelatório que a decisão não foi cumprida no prazo concedido, mas sim em virtude da absoluta impossibilidade material de, num curto espaço de tempo, fornecer o medicamento pleiteado nos autos. III. Ao contrário, o que está demonstrado nos autos não é a inércia da União, mas sim a impossibilidade material de, num curto espaço de tempo, fornecer todas as ampolas do medicamento pleiteado nos autos, isso porque, mesmo em casos de tutela de urgência deferida, há a necessidade de obediência aos trâmites administrativos legalmente impostos à Administração para o uso do dinheiro público, esses demonstrados pelas inúmeras providências adotadas pela AGU e pelo Ministério da Saúde para cumprimento da ordem judicial. IV. Especificamente no que toca ao bloqueio de ativos da União, aduz que é preciso ressaltar, como o fez o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Reclamação nº 1.091/PA, que "A presunção de existência de recursos financeiros não elide a ausência de previsão orçamentária, não consistindo motivo suficiente para a decretação de bloqueio de verbas públicas". Quer-se com isso dizer que ainda que a União seja solvente, não tem liquidez, no sentido de lhe ser vedado disponibilizar valores em espécie quando chamada a tanto, como no caso do fornecimento do medicamento imposto pela decisão monocrática. V. O STJ, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição. STJ. Segunda Turma. RMS 43654 / GO. Rel. Min. Assusete Magalhães. jul. 08/05/2014. DJe 14/05/2014. VI. O bloqueio de valores é medida que deve ser mantida ante a necessidade urgente de fornecimento do medicamento e o não cumprimento da obrigação de fazer, gerando a necessidade de verba para a compra do medicamento não entregue pela agravante. TRF5. Segunda Turma. AG 145521/SE. Rel. Des. Fed. Vladmir Carvalho. Julg. 08/08/2017. VII. É certo que argumentos genéricos de desestabilização orçamentária não têm o condão de negar o fornecimento de medicamento de comprovada eficácia,tendo em vista que se discute a concretização dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo da Administração o ônus de demonstrar cabalmente o contrário, o que não aconteceu no presente caso. VIII. Agravo de instrumento improvido.
(TRF-5 - AG: 08006267720184050000 SE, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2018, 2ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL.. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Sentença ultra petita. Readequação. Possibilidade. Sentença prolata além limites em que fora proposta a lide. Cerceamento de defesa. Prova pericial prescindível. É dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do parágrafo único do artigo 370 do novo Código de Processo Civil. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos/tratamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Atendimento preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta... sérios prejuízos à vida e à saúde do paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os princípios da isonomia e da legalidade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080364896, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019).
(TJ-RS - AC: 70080364896 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019)

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - Direito à saúde. Fornecimento de medicamento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. O fornecimento do medicamento requerido tem por finalidade dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5º, caput e 196). REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10053109420168260038 SP 1005310-94.2016.8.26.0038, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/02/2019)"

Destarte, é importante ressaltar que o poder público informou que o tratamento do autor tem disponibilidade pelo SUS, portanto, vê-se que há uma maior facilidade no fornecimento do medicamento/tratamento ao requerente.

Quanto à possibilidade de fixação de astreintes em face da fazenda pública, acrescento ser pacifico o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de sua viabilidade, como meio coercitivo adequado de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer, especialmente quando envolve a efetividade dos direitos fundamentais a vida e a saúde.

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, **consolidando a decisão que concedeu a tutela de urgência** (*ID n. 43189184),* com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **RESOLVO O MÉRITO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL**, de modo a determinar que Estado de Pernambuco, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (*Um mil reais*) (*alcançando o valor máximo de R$ 60.000,00 – sessenta mil reais*), a ser revertida em favor do demandante (*Hebeton Martins*), forneça a este (caso ainda não o tenha feito), no prazo de 48h (*quarenta e oito horas*), o acesso ao tratamento e o fornecimento do medicamento VOTRIENT (PAZOPANIBE) de 800mg por dia (*02 comprimidos por dia de 400mg, cada comprimido, por tempo indeterminado*), indispensável para o tratamento de sua enfermidade (*câncer renal IV, M. Hepática, pulmonar e linfonadal – CID: C 64*).

A obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, ***periódica***, de receita médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento dos bens em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão.

No caso do não fornecimento da medicação, como determinado neste *decisum,* deverá ser feito o bloqueio (BACENJUD) dos valores enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial.

Isento de custas (*posto que a demanda em tela foi ajuizada pela Defensoria Público do Estado de Pernambuco em face do ente público ao qual pertence, razão pela qual são indevidos honorários advocatícios*).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (*quinze*) dias (*a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil*), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as baixas necessárias e as cautelas de estilo.

Igarassu-PE, 24 de setembro de 2019.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
24/09/2019 14:10:16
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 50298946

19092414101664300000049514994

IMPRIMIR GERAR PDF